丰都水天坪“10·4”物体打击事故调查报告

2023 年 10 月 4 日 12 时许，在丰都县兴义镇水天坪居委会红花岩路居民楼装修作业过程中发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 100 万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）、《重庆市安全生产条例》的相关规定，成立了由县应急管理局牵头、县公安局、县总工会、县住房城乡建委等部门派员组成的事故调查组，同时邀请县检察院派员参加，开展事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、当事人基本情况

当事人：张**（户主），性别：女，民族：汉族，年龄：30 岁，家庭住址：重庆市丰都县武平镇，身份证号码：500230********7429。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过和事故救援情况

死者谭**系装修搬运工人，负责承揽张**所购买的住宅装修

的砂石、水泥等材料搬运劳务。2023 年 10 月 4 日 11 时 20 分许谭**在利用自带物料提升机（俗称爬杆吊）将 1 楼存放的砂石搬运至 6 楼过程中，该物料提升机机械臂将在 6 楼操作物料提升机的谭**打伤，随后谭**倒地失去意识，经一同装修的另一工人王**拨打 120 急救电话后，急救力量迅速赶到现场，12 时整急救医生到达现场后迅速对伤者谭**展开急救，经现场急救医生诊断：伤者谭**后脑有约 4 厘米裂伤，伴随渗血，胸部有稍许塌陷。经抢救半小时左右，于 2023 年 10 月 4 日 12 时 49 分许宣告伤者死亡。

（二）死者基本情况

姓名：谭**，性别：男，年龄：55 岁；身份证号码：512324********3431。家庭住址：重庆市丰都县树人镇。

（三）事故报告情况

事故发生后，兴义镇政府在规定时间内向丰都县公安局、丰都县应急管理局、丰都县住房和城乡建设委员会报告了该起事故，以上相关单位迅速赶赴现场进行了事故救援、处置。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成谭**死亡，直接经济损失 100 万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生原因

1.事故直接原因

装修搬运工人谭**在承揽丰都县兴义镇水天坪居委会红花岩

路业主张**的住房装修材料搬运过程中，安全意识淡薄，不了解作业场所存在的危险因素，违规使用自备的国家禁止使用的物料提升机（俗称爬杆吊），在吊运家装物料时因吊具支撑杆松动侧翻撞击本人，导致其死亡，是事故发生的直接原因。

2.事故间接原因

业主张**安全意识淡薄，在住房装修的过程中未为作业人员提供劳动防护用品，未提供符合要求的起重机械，现场监督管理不到位是此次事故发生的间接原因。

（二）事故性质

通过对造成本次事故直接原因和间接原因分析，认定本次事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

调查组按照“四不放过”的原则，对丰都县住房和城乡建设委员会、丰都县兴义镇人民政府进行了调查，具体情况如下：

（一）丰都县住房和城乡建设委员会按照县委、县政府和市住建委关于安全生产和行政执法工作的总体部署，牢固树立安全发展理念，以防控事故为核心目标，以大排查大整治大执法为工作主线，以专项行动和日常监督执法为抓手，坚持依法监管、改革创新、源头防范、系统治理的原则，全面履行职能职责：一是指导物业服务小区物业管理。县住房和城乡建设委员会代县政府办公室草拟，并通过县政府办公室印发了《丰都县人民政府办公室关于进一步明确物业管理相关职能职责的通

知》（丰都府办〔2023〕26号），进一步明确了各级各部门以及乡镇街道的物业管理职能职责。二是引导和规范室内装饰装修活动。县住房和城乡建设委员会着眼于进一步规范城市房屋室内装饰装修安全管理，坚决遏制室内装饰装修违法违规行为，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》《物业管理条例》《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第110号）《家庭居室装饰装修管理试行办法》的通知（建建〔1997〕92号）《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（建办〔2023〕29号）《市住建委等6部门关于进一步规范城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（渝建〔2023〕21号）等有关规定，制定印发了《丰都县住房和城乡建设委员会关于进一步规范城市房屋室内装饰装修管理的通知》（丰都住建发〔2023〕182号）等，切实依法明确各乡镇人民政府、街道办事处，县级相关部门的房屋室内装饰装修职责。三是广泛开展《重庆市违法建筑查处规定》等法规规章的宣传活动，让社会公众提高对违法装饰装修行为的查处职责。四是强化建筑装饰装修管理。2023年共处理装饰装修相关投诉106起。立即整改违法行为共18起；现场回复该投诉内容共14起；下发停止建设整改通知书74份；下发停水电气函共24份、恢复水电气函11份。

（二）丰都县兴义镇人民政府根据《中华人民共和国建筑

法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》《物业管理条例》《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第 110 号）《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（建办〔2023〕29 号）等有关规定，积极开展对城镇房屋装修安全的监管工作。落实房屋所有人、使用人（以下简称“装修人”）是房屋室内装饰装修安全管理的第一责任人，装修人在装修过程中必须遵守国家有关法律、法规和小区管理规约、临时管理规约的规定。有物业服务的，开工前装修人应报告所属物业，对符合条件的办理登记手续，并签订“装饰装修管理协议”；无物业服务的，开工前装修人应报告所辖社区物业服务中心（物业自管小组），对符合条件的办理登记手续，并签订“装饰装修管理协议”，对未成立物业服务中心或物业自管小组的，装修人应报告所辖社区。兴义镇年初编制了 2023 年度安全生产监督检查计划。同时，为防止节日期间出现安全事故，在重大节假日前单独编制专项安全检查方案开展检查。于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 9 月 27 日对全镇开展住建领域安全检查，重点检查水天坪社区和观塔社区。一是对辖区房屋主体使用安全进行全面排查，发现有隐患房屋立马组织人员撤离。二是对高层建筑外墙瓷砖进行全面排查，发现瓷砖有脱落风险的立即组织人员将不牢固瓷砖清除。三是对污水管网进行全面排查，发现有管网破损，路面积水，化粪池渗漏，井盖破损的及时维修更换。四是对物业小区高层建筑消防进行全面排查，发现有

灭火器过期的及时更换，发现有生命通道被占用的及时清除。五是对辖区在建施工项目进行全面检查，发现施工现场未佩戴安全帽、未系安全绳施工的立即整改。

六、事故责任人及事故相关单位的处理建议

（一）事故责任人的处理建议

1.装修搬运工人谭**在承揽丰都县兴义镇水天坪居委会红花岩路业主张**的住房装修材料搬运过程中，安全意识淡薄，不了解作业场所存在的危险因素，违规使用自备的国家禁止使用的物料提升机（俗称爬杆吊），在吊运家装物料时因吊具支撑杆松动侧翻撞击本人导致死亡，对此次事故负有直接责任，鉴于其已经在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.丰都县兴义镇水天坪居委会红花岩路业主张**安全意识淡薄，在住房装修的过程中未为作业人员配备劳动防护用品，未提供符合要求的起重机械，现场安全监督管理不到位，导致施工现场安全防护设施缺失、作业人员冒险作业而发生此次事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定[1]，对此次事故负有重大责任，建议丰都县应急管理局根据相关法律法规给予其行政处罚。

（二）监管单位处理建议

1.丰都县住房和城乡建设委员会根据本单位的职能职责及

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

相关法律法规、文件等要求，履行了自己的职责，在本次事故调查中未发现其有失职或者渎职行为，建议不予追究责任。

2.丰都县兴义镇人民政府根据相关法律法规、文件等要求，履行了自己的职责，在本次事故调查中未发现其有失职或者渎职行为，建议不予追究责任。

七、事故防范和整改措施建议

为了从此次事故中深刻汲取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，建议如下：

（一）丰都县兴义镇政府应举一反三，进一步加强村镇建设的执法检查力度，严格制止和查处违规使用淘汰落后设备等违法行为，坚决遏制生产安全事故发生。

（二）丰都县住房和城乡建设委员会应进一步加强对村镇建设的综合管理、技术指导和培训力度，提高农村建设施工队及工匠的安全生产意识，严格按技术规范和操作规程施工，确保安全生产。

丰都水天坪“10·4”

物体打击事故调查组